

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3530/2542

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  
นาย สม ชาย ชม เชียง คำ

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 4 ทวิ

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยและขอให้บังคับจำนองแก่ที่ดินของจำเลยด้วย คำฟ้องบังคับจำนองที่ดินเช่นนี้ย่อมเป็นคำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์เนื่องจากจะต้องมีการบังคับคดีแก่ตัวทรัพย์นั้น โจทก์จึงมีสิทธิเสนอคำฟ้องต่อศาลชั้นต้นที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในเขตศาลได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 4 ทวิ

---

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2539 จำเลยทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารโจทก์ สาขาตาก จังหวัดตาก ในวงเงิน 500,000 บาท มีกำหนดเวลา 12 เดือน นับแต่วันทำสัญญาโดยจำเลยยอมเสียดอกเบี้ยแก่โจทก์ในอัตราร้อยละ 16 ต่อปี คิดทบต้นตามประเพณีธนาคารและยอมให้โจทก์เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยได้โดยไม่ต้องแจ้งให้จำเลยทราบในวันเดียวกันนั้นจำเลยจดทะเบียนจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 4746 จังหวัดอุดรธานี พร้อมสิ่งปลูกสร้างไว้แก่โจทก์เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ มีข้อตกลงด้วยว่า หากบังคับจำเลยได้เงินสุทธิตั้งแต่เงินชำระหนี้ จำเลยยอมชดใช้ส่วนที่ขาดจนครบถ้วนต่อจากนั้นจำเลยเดินสะพัดทางบัญชีกับธนาคารโจทก์ สาขาตาก มา

จนวันที่ 1 ตุลาคม 2541 จำเลยขอโอนบัญชีไปยังธนาคารโจทก์ สาขาสุวรรณโลก  
จังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 28 ธันวาคม 2541 จำเลยเป็นหนี้โจทก์อยู่เป็นเงิน  
543,871.19 บาท ต่อมาวันที่ 30 เดือนเดียวกันโจทก์มีหนังสือบอกเลิกสัญญาและ  
ทวงถามให้จำเลยชำระหนี้ดังกล่าวเพื่อไถ่ถอนจำนองซึ่งจำเลยได้รับแล้วโจทก์คิด  
ดอกเบี้ยจากจำเลยในอัตราร้อยละ 18 ต่อปี ของต้นเงิน 543,871.19 บาท โดยไม่  
ทบทวนตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2541 ตลอดมาจนวันฟ้อง คิดเป็นยอดหนี้ทั้งหมด  
553,198.95 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 553,198.95 บาท แก่โจทก์พร้อมด้วย  
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปี ของต้นเงิน 543,871.19 บาท นับแต่วันฟ้องไป  
จนกว่าจะชำระเสร็จ ถ้าไม่ชำระให้ยึดทรัพย์จำนองออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระ  
หนี้แก่โจทก์ หากได้เงินสดหรือไม่เพียงพอก็ขอให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยออกขาย  
ทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์จนครบ

ศาลชั้นต้น(ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์)ตรวจค้นคำฟ้องแล้วมีคำสั่งว่าจำเลยมิได้มี  
ภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลนี้ และมูลคดีก็มีได้เกิดในเขตศาลนี้เช่นกันต้องห้ามตาม  
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง จึงไม่รับคำฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกาโดยได้รับอนุญาต  
จากศาลชั้นต้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 223 ทวิ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาข้อกฎหมายตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า โจทก์มี  
สิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลชั้นต้น (ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์) หรือไม่ เห็นว่า โจทก์ฟ้องขอให้  
บังคับจำนองแก่ที่ดินของจำเลยซึ่งตามคำฟ้องปรากฏว่าอยู่ที่ตำบลบ้านเกาะ อำเภอ  
เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ อันอยู่ในเขตศาลชั้นต้น คำฟ้องบังคับจำนองที่ดิน  
เช่นนี้ย่อมเป็นคำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากจะต้องมีการบังคับคดีแก่

ตัวทรัพย์สินนั้น โจทก์จึงมีสิทธิเสนอคำฟ้องต่อศาลที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในเขต  
ศาลได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 4 ทวิ"

พิพากษากลับ ให้รับคำฟ้องของโจทก์ไว้ดำเนินการต่อไป

(วสันต์ สร้อยพิสุทธิ์-ผล อนุวัตรนิติการ-สายนต์ สุรสมภพ)

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | <u>เนติบัณฑิตยสภา</u> |
| <u>แผนก</u>                 |                       |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                       |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>       |